



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 19 Deliktsrecht

A. Einführung

- Das **Deliktsrecht**, auch „**Recht der unerlaubten Handlungen**“ genannt, ist in den **§§ 823 ff. BGB** geregelt.
- Sein primäres Ziel ist die Gewährung von **Schadenersatz** insbesondere in all jenen Fällen, in denen keine besondere schuldrechtliche, insbesondere vertragliche, Verbindung zwischen den Parteien bestehen. Liegt eine schuldrechtliche Verbindung zwischen den Parteien bereits vor, bedeutet dies allerdings nicht, dass das Deliktsrecht in diesen Fällen bedeutungslos wäre. Vielmehr treten die Schadenersatzansprüche aus dem Deliktsrecht nicht selten in **Anspruchskonkurrenz** neben Ansprüchen aus den §§ 280 ff. BGB, so dass der Gläubiger aus beiden Anspruchsarten Ersatz verlangen kann.
- Trotz des Namens ist das Deliktsrecht nicht zu verwechseln mit strafrechtlichen Verbotsnormen, die zwar insbesondere bei vorsätzlichen Handlungen neben den deliktsrechtlichen Tatbeständen vorliegen können, aber eben nicht müssen.
- Die mit Abstand **wichtigste Norm des Deliktsrechts** ist der § 823 BGB und hier vor allem **§ 823 Abs. 1 BGB**, der einen **Schadenersatzanspruch wegen Verletzung absoluter Rechte** (Gesundheit, Eigentum, etc.) vorsieht. Da es sich um die zentrale und am häufigsten anwendbare Norm des deutschen Deliktsrechts handelt, wird sie das Zentrum unserer heutigen Vorlesungseinheit bilden. (In Grundzügen haben wir uns die Norm auch schon in Foliensatz § 3, S. 3 angesehen).
- Darüber hinaus kennen die §§ 823 ff. BGB noch weitere Deliktstatbestände. Relevant sind vor allem **§ 823 Abs. 2 BGB**, der **Schadenersatz wegen Verletzung eines Schutzgesetzes** gewährt, sowie **§ 826 BGB**, der **Ansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung** regelt. Auch diese beiden Normen werden wir – wenn auch etwas kürzer – im Folgenden noch behandeln.
- Die Normen des Deliktsrechts sind, wie Sie noch feststellen werden, recht knapp und allgemein gefasst, um möglichst alle Formen unerlaubter Handlungen abzudecken. Das führt leider auch dazu, dass sich nicht alle für eine Anspruchsprüfung relevanten Tatbestandsmerkmale direkt aus dem Normtext ableiten lassen, sondern vielmehr im Laufe der Jahrzehnte durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft ausgeformt wurden. Deshalb ist es im Deliktsrecht besonders wichtig, die Grundschemata und wichtigsten Richtungsentscheidungen zu kennen, da allein der Blick ins bloße Gesetz einem oft nicht weiterhilft.

§ 19 Deliktsrecht

B. § 823 Abs. 1 BGB

- **§ 823 Abs. 1 BGB** regelt den deliktischen **Schadenersatz wegen Verletzung absoluter Rechte** und lautet folgendermaßen:
- „Wer *vorsätzlich oder fahrlässig* das *Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht* eines anderen *widerrechtlich verletzt*, ist dem anderen zum *Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet*.“
- Die wesentlichen Tatbestandsmerkmale der Norm (rot) lassen sich ebenso wie die Rechtsfolge (grün) bereits aus dem Normtext ablesen. Das vollständige Prüfungsschema ist allerdings etwas komplizierter, so dass wir es uns zunächst einmal überblicksartig ansehen, um dann im Anschluss die einzelnen Merkmale, ihre Bedeutung und ihre Anwendungsfälle genauer zu analysieren.

- **Prüfungsschema § 823 Abs. 1 BGB**

1. Rechtsgutverletzung
2. Verletzungshandlung
3. Haftungsbegründende Kausalität
4. Rechtswidrigkeit
5. Verschulden
6. Schaden
7. Haftungsausfüllende Kausalität
8. Ggf. Mitverschulden

Rechtsfolge: Schadenersatz

- Hinweis: Wie Sie am obigen Schema erkennen können, treten vor allem die Merkmale der (haftungsbegründenden und haftungsausfüllenden) Kausalität hinzu. Das ist insofern allerdings nichts Neues, da Sie auch bei den §§ 280 ff. BGB jedenfalls die haftungsausfüllende Kausalität immer schon mitgeprüft haben (Merkmal: „kausaler Schaden“).

§ 19 Deliktsrecht

B. § 823 Abs. 1 BGB

1. Rechtsgutverletzung

- Das erste Tatbestandsmerkmal ist die **Rechtsgutverletzung**, also eine Verletzung der in § 823 Abs. 1 BGB aufgezählten absoluten Rechte bzw. Rechtsgüter.
- Wie wir in der letzten Vorlesung im Sachenrecht gelernt haben, sind absolute Rechte diejenigen Rechte, die **von jedermann zu achten** sind. Aus diesem Grund bilden Sie auch die Voraussetzung der potenziell gegen jedermann auch ohne vorherige schuldrechtliche Bindung bestehenden Schadenersatzansprüche. Eine allgemeine Generalklausel, wonach man jedem jeglichen Schaden ersetzen muss, dem man ihm widerrechtlich zufügt, ist dem (deutschen) Recht hingegen fremd. Es gibt auch Schäden, für die haftet niemand (= Verwirklichung des allgemeine Lebensrisikos).
- Die einzelnen absoluten Rechte bzw. Rechtsgüter sind:
 1. Leben
Bsp.: A wird getötet.
 2. Körper
Bsp.: A bekommt ein Messer in den Arm gerammt. (Liegt häufig zusammen mit einer Verletzung der Gesundheit vor.)
 3. Gesundheit
Bsp.: A trinkt einen Giftcocktail. / A wird von einem Arzt fahrlässig falsch behandelt, so dass er Folgeschäden davonträgt.
 4. Freiheit
Bsp.: A wird eingesperrt.
 5. Eigentum
A's schöner Wagen wird im Verkehr gerammt.
 6. Sonstiges Recht
Alle Rechtsgüter, die in ihrer Absolutheit den zuvor genannten Alternativen (insbesondere dem Eigentum) ähneln. Hierzu zählt insbesondere das **Allgemeine Persönlichkeitsrecht** (hierzu sogleich), sowie ferner u.a. **Immaterialgüterrechte (Markenrechte, etc.)** und andere dingliche Rechte.

§ 19 Deliktsrecht

Exkurs: Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht

- Das „**Allgemeine Persönlichkeitsrecht (APR)**“ ist als sonstiges Recht von der Rechtsprechung im Wege richterlicher Rechtsfortbildung anerkannt worden und bildet heutzutage einen wichtigen Unterfall der deliktsrechtlichen Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB. Vor allem in Zeiten des Internets werden hiermit wichtige Schutzlücken geschlossen, die der Gesetzgeber bei Schaffung des BGB im Jahr 1900 noch nicht im Blick hatte.
- Abgeleitet wurde das allgemeine Persönlichkeitsrecht vor allem aus den Grundrechten der Verfassung als **Ausdruck von Menschenwürde und allgemeiner Handlungsfreiheit** (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG).
- Zu seinen vielfältigen Anwendungsbereichen zählen insbesondere der **Schutz der Privat- und Intimsphäre** und des **Rechts am eigenen Bild** (z.B. Promifotos aus dem Schlafzimmer), der **Schutz der persönlichen Ehre** (Beleidigungen u.Ä.) und das **Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme** (z.B. bei Hacker-Angriffen).
- Als sog. „**Rahmenrecht**“ ist nicht jeder Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht rechtswidrig, sondern muss zuvor mit anderen Rechten abgewogen werden (insbesondere der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG).



*Prinzessin Caroline von Monaco/Hannover
- Paparazzi-Ziel und lebendes
rechtshistorisches Monument -*

§ 19 Deliktsrecht

2. Verletzungshandlung

- Als zweite Voraussetzung muss vom Schädiger eine **Verletzungshandlung** ausgegangen sein.
- In den meisten Fällen, in denen es um ein **aktives Tun** des Schädigers geht, ist dieses Tatbestandsmerkmal unproblematisch erfüllt.
- Etwas schwieriger wird es hingegen dann, wenn die Verursachung der Rechtsgutverletzung in erster Linie nicht durch ein aktives Tun, sondern durch ein Unterlassen oder eine mittelbare Handlung, die erst durch das Hinzutreten weiteren Verhaltens (z.B. des Geschädigten) zur Rechtsgutverletzung geführt hat. Da man als Mensch zwar nicht alles tun, aber so ziemlich alles unterlassen darf, braucht es für eine Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB in diesen Fällen einer besonderen Begründung in Form einer Handlungspflicht.
- Ein **Unterlassen** fällt insbesondere dann unter § 823 Abs. 1 BGB, wenn den Schädiger eine sog. „**Verkehrssicherungspflicht**“ getroffen hat, der er nicht nachgekommen ist. So trifft insbesondere „**denjenigen, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, eine Pflicht, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern**“. Häufig findet sich die Grundlage einer solchen Pflicht in den Bestimmungen anderer Gesetze und Verhaltensvorgaben.
- Beispiel Verkehrssicherungspflicht:
In Göttingen liegt Schnee und Eis, die Straßen und Bordsteine sind bisweilen spiegelglatt. A sitzt gemütlich im Warmen und denkt nicht daran, den Bordstein vor seinem Haus zu streuen, obwohl eine solche Streupflicht nach der Gemeindeordnung prinzipiell jeden Hauseigentümer trifft. Als Spaziergänger B am Haus des A entlang geht, rutscht er auf einer Eisschicht aus, fällt hin und bricht sich das Steißbein.
→ Schadenersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB wegen **Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht**.

§ 19 Deliktsrecht

3. Haftungsbegründende Kausalität

- Als dritte Voraussetzung muss **zwischen der Verletzungshandlung und der Rechtsgutverletzung** eine sog. **haftungsbegründende Kausalität** bestehen.
- Auch wenn sich dieses Tatbestandsmerkmal nicht direkt aus dem Normtext ableiten lässt, ist seine Notwendigkeit klar: Eine Haftung ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Handlung des (vermeintlichen) Schädigers tatsächlich auch die Verletzung eines Rechtsguts des Geschädigten kausal herbeigeführt hat.
- Beispiel:
A fährt mit seinem Wagen auf der Straße und dem B ins Heck von dessen Wagen. In der Werkstatt stellt sich anschließend heraus, dass sich durch den Aufprall die Karosserie verzogen hat (Kostenpunkt: 1000€). Zudem wird festgestellt, dass das Rücklicht wegen einer Birne, die schon vor dem Aufprall defekt war, ausgetauscht werden muss (Kostenpunkt: 100€).
→ Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB nur i.H.v. 1000€.

4. Rechtswidrigkeit

- Die **Rechtswidrigkeit** als vierte Voraussetzung ist bei § 823 Abs. 1 BGB durch die Rechtsgutverletzung in der Regel „indiziert“, das heißt sie muss nicht gesondert festgestellt werden, wenn die ersten drei Voraussetzungen vorliegen. Eine **Ausnahme** gilt für **Rahmenrechte wie das Allgemeine Persönlichkeitsrecht**, das im Rahmen der Rechtswidrigkeit erst mit den Rechten des Schädigers abgewogen werden muss.
- Die Rechtswidrigkeit liegt ausnahmsweise nicht vor, wenn der Schädiger einen speziellen **Rechtfertigungsgrund** für sein Handeln hatte, er also beispielsweise in **Notwehr** gehandelt hat, s. **§ 227 BGB**.

§ 19 Deliktsrecht

5. Verschulden

- Wie auch sonst bei Schadenersatzansprüchen (z.B. bei den §§ 280 ff. BGB) tritt eine Haftung nur ein, wenn den Schädiger ein **Verschulden** trifft, er also gem. § 823 Abs. 1 BGB **vorsätzlich oder fahrlässig** gehandelt hat.
- **Maßstab** der Fahrlässigkeit ist auch hier wieder die Definition aus § 276 Abs. 2 BGB, also das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.
- Eine Besonderheit gilt gem. § 828 BGB bei Minderjährigen: Wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat (**= 6 Jahre oder jünger**) haftet im Deliktsrecht überhaupt nicht (Abs. 1), wer nicht das 10. Lebensjahr vollendet hat (**= 7-9 Jahre**) haftet jedenfalls nicht bei Verkehrsunfällen (Abs. 2) und wer nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat (**= bis 17 Jahre**) haftet nur dann, wenn er bei der Begehung der Tat die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit **erforderliche Einsicht** (= Reife) hatte.

6. Schaden

- Wie immer gilt: Wer keinen **Schaden** hat, also keine unfreiwillige Vermögenseinbuße, bekommt auch keinen Schadenersatz.
- Unter bestimmten Voraussetzungen kann man neben materiellen Schäden auch immaterielle Schäden ersetzt bekommen, d.h. ein **Schmerzensgeld** verlangen. Voraussetzung hierfür ist gem. § 253 Abs. 2 BGB, dass es sich bei der Rechtsgutverletzung um eine Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung handelt. Darüber hinaus hat die Rechtsprechung auch **für Verletzungen des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts Schmerzensgeldansprüche anerkannt**. In allen anderen Fällen, bspw. bei einer Verletzung des Eigentums, besteht ein solcher Anspruch hingegen nicht (egal wie sehr man an seinem lieben Wagen gehangen hat...).

§ 19 Deliktsrecht

7. Haftungsausfüllende Kausalität

- Neben der Kausalität zwischen Rechtsgutverletzung und Verletzungshandlung muss auch das **Verhältnis zwischen Rechtsgutverletzung und Schaden kausal** sein. Ersetzt werden also nur solche Schäden, die auf der Verletzung des jeweils betroffenen Rechtsguts beruhen.
- Bsp.: A sticht mit einem Messer auf B ein, B muss daraufhin ins Krankenhaus. Wenn dem B hierdurch nun Behandlungskosten i.H.v. 10.000€ entstehen, beruhen diese unmittelbar auf der Verletzung seines Körpers und stellen damit einen ersatzfähigen Schaden dar.

8. Ggf. Mitverschulden

- Ein **Mitverschulden** des Geschädigten kann sich gem. **§ 254 BGB anspruchsmindernd** auswirken. Die Norm ist eine allgemeine Norm des Schadensrechts der §§ 249 ff. BGB (findet also z.B. auch auf Ansprüche aus § 280 ff. BGB Anwendung), ist im Rahmen des Deliktsrecht aber häufig wichtiger. Geprüft werden muss sie allerdings nur, sofern hierfür konkrete Anhaltspunkte bestehen.
- Gem. § 254 BGB hängt die Höhe, um die der Schadenersatzanspruch reduziert wird, insbesondere davon ab, inwieweit das Verhalten des Schädigers bzw. des Geschädigten ursächlich für den konkreten Schaden geworden ist. Verhält sich ein Geschädigter also besonders dämlich, verletzt er selbst gesetzliche Pflichten oder nimmt er den Schadenseintritt sogar billigend in Kauf, kann die Anspruchskürzung durchaus auch mal die 50%-Grenze überschreiten.

Rechtsfolge: Schadenersatz

- Der Umfang des Schadenersatzes bestimmt sich wie immer nach den **§§ 249 ff. BGB**. Im Rahmen der Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB geht es hierbei stets um das negative Interesse im Sinne einer Wiederherstellung des Zustands, der bestanden hätte, wenn das schädigende Ereignis nicht stattgefunden hätte (sog. **Naturalrestitution**).

§ 19 Deliktsrecht

C. § 823 Abs. 2 BGB

- **§ 823 Abs. 2 BGB** regelt den deliktischen **Schadenersatz wegen der Verletzung eines Schutzgesetzes**. Die Norm ist die zweitwichtigste Norm des Deliktsrechts neben § 823 Abs. 1 BGB und ist häufig zusammen mit ihr erfüllt.
- Ein **Schutzgesetz** im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB ist „**jede Ge- oder Verbotsnorm, die jedenfalls auch dem Schutz individueller Interessen dient**“. Nach dieser Definition sind insbesondere die Normen des Strafrechts in aller Regel Schutzgesetze (Körperverletzung, Beleidigung, etc.), darüber hinaus aber auch andere Normen des öffentlichen Rechts (z.B. des Ordnungswidrigkeitenrechts).
- **Eigenständige Bedeutung** erlangt **§ 823 Abs. 2 BGB** zumeist dann, wenn es um den **Ersatz eines reinen Vermögensschadens** geht, **ohne dass der Schädiger ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt hat**. Das betrifft beispielsweise den Schadenersatz wegen Betrugs nach § 263 des Strafgesetzbuches (StGB) i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB oder wegen Untreue nach § 266 StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB. Hier hat der Schädiger zwar kein in § 823 Abs. 1 BGB genanntes Recht unmittelbar verletzt, muss aber (selbstverständlich) trotzdem nach § 823 Abs. 2 BGB Ersatz leisten.
- Zu beachten ist ferner, dass die Ersatzpflicht gem. § 823 Abs. 2 S. 2 BGB nur im Falle eines Verschuldens eintritt, selbst wenn das einschlägige Schutzgesetz kein Verschuldenserfordernis enthält (was allerdings eher selten der Fall ist).

§ 19 Deliktsrecht

D. § 826 BGB

- **§ 826 BGB** regelt Schadenersatzansprüche wegen **vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung**. Die Norm ist ein Ausnahme- und Auffangtatbestand und soll insbesondere Fälle erfassen, die irgendwie durch das Raster des § 823 BGB gerutscht sind, aber trotzdem ein derart missbilligenswertes Verhalten betreffen, dass die Gewährung eines Schadenersatzanspruchs angemessen erscheint.
- Kennzeichnen für § 826 BGB ist, dass die Schädigung sittenwidrig ist, was gemeinhin sehr vage als „**Verstoß gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden**“ definiert wird, und dass der Schädiger gewissermaßen „doppelten“ Vorsatz sowohl bzgl. der Sittenwidrigkeit seiner Handlung als auch bzgl. des beim Geschädigten entstehenden Schadens gehabt hat.
- Beispiel:
Eine Konstellation aus jüngerer Zeit, die § 826 BGB zu sonst eher seltenem Ruhm verholfen hat, ist der sog. „**Dieseldgate**“- oder „**Abgas-Skandal**“. In den betreffenden Fällen ging es v.a. darum, dass namenhafte deutsche u. ausländische Autohersteller geltende Abgasnormen umgangen hatten, indem sie zur Verdeckung des wahren Schadstoffausstoßes d. Fahrzeuge eine speziell für den Prüfstand ausgerichtete Manipulationssoftware eingebaut hatten. Der Schaden der Autofahrer bestand sodann unter anderem im (trotz angebotenen Softwareupdate) reduzierten Wert ihrer Fahrzeuge. Nachdem alle anderen Anspruchsgrundlagen oft keinen direkten Anspruch gegen die Hersteller hergaben, entschied der Bundesgerichtshof nach jahrelangen Verhandlungen, dass den Dieseldkäufern ein Schadenersatzanspruch aus § 826 BGB zustehen kann.

Vertiefungsergänzung:

Wer das *manipulierte Dieselauto* aufgrund eines Rücktritts zurückgibt und Schadenersatz verlangt (=großer Schadenersatzanspruch), muss sich für die gefahrenen Kilometer eine **Nutzungsentschädigung** anrechnen lassen.

Wer das manipulierte Auto behalten und stattdessen den **Differenzschaden** verlangt (=kleiner Schadenersatzanspruch), muss keine Nutzungsentschädigung bezahlen, da er sein Auto mangels eines Rücktritts nutzen darf (BGH-Rechtsprechung). Der kleine Schadenersatzanspruch ist in diesem Fall folglich wirtschaftlich sinnvoller.

§ 19 Deliktsrecht

E. Kurzer abschließender Fall

- Fall:

A wohnt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Weender Landstraße in Göttingen. Sein besonderer Stolz ist der kleine Balkon, der zur Straße hin zeigt, und den A regelmäßig mit exotischen Pflanzen und allerlei Dekorationen ausstattet. Die Blumentöpfe mit den Pflanzen stehen auf einem alten Holzbrett, das zwar langsam morsch wird, dem A aufgrund der Vintage-Optik aber besonders gut gefällt.

Eines Tages geht Passantin P auf dem Bürgersteig an der Weender Straße in Richtung Innenstadt unter dem Balkon des A entlang. Just in diesem Moment bricht das alte Holzbrett unter der Last zahlreicher Pflanzen zusammen. Einer der fallenden Blumenkübel fliegt nur knapp am Kopf der P vorbei und trifft sie an der Schulter, woraufhin sie sich einen schmerzhaften Splitterbruch zuzieht und über Wochen im Krankenhaus behandelt werden muss. Da P nicht versichert ist, stellt ihr das Krankenhaus die Behandlungskosten i.H.v. 30.000€ in Rechnung

Hat P Ansprüche gegen A?

- Lösungsskizze:

Anspruch aus § 823 Abs. 1 Alt. 2, 3 BGB

1. Rechtsgutverletzung

(+) (Körper + Gesundheit)

§ 19 Deliktsrecht

2. Verletzungshandlung

Problem: Keine aktive Handlung des A, sondern ggf. pflichtwidriges Unterlassen

Verkehrssicherungspflicht?

- Schaffung oder Unterhaltung einer Gefahrenquelle, ohne die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern?
- **Gefahrenquelle:** Blumenkübel über dem Bürgersteig; notwendige und zumutbare Vorkehrung zur Schadensverhinderung nein, da Kübel auf morschem Holzbrett stehen

(+)

3. Haftungsbegründende Kausalität

(+)

4. Rechtswidrigkeit

(+) (indiziert, da eine Handlungspflicht oben bejaht wurde)

5. Verschulden

(+) (Fahrlässigkeit gem. §§ 823 Abs. 1, 276 Abs. 2 BGB)

§ 19 Deliktsrecht

6. Schaden

(+) (30.000€)

7. Haftungsausfüllende Kausalität

(+)

8. Mitverschulden (§ 254 BGB)

Nein. Zwar hat P keine Versicherung, hierzu ist sie aber (*jedenfalls gegenüber A*) nicht verpflichtet, zumal der Schaden auch mit Versicherung eingetreten wäre (wobei sich dann die Versicherung von A Ersatz geholt hätte).

Ergebnis

P hat gegen A einen Anspruch auf Schadenersatz aus § 823 Abs. 1 Alt. 2, 3 BGB in Höhe von 30.000€.

§ 19 Deliktsrecht

Main Take-Away

- Das **Deliktrecht** ist in den §§ 823 ff. BGB geregelt und stellt Anspruchsgrundlagen bereit, mit denen eine geschädigte Person **auch ohne Vorliegen schuldrechtlicher Sonderverbindungen Schadenersatz** verlangen kann.
- Die **wichtigste Anspruchsgrundlage** des Deliktsrecht ist **§ 823 Abs. 1 BGB**, der **Schadenersatz bei der Verletzung absoluter Rechte bzw. Rechtsgüter** gewährt.
- Die **Tatbestandsmerkmale** der Norm sind eine **Rechtsgutverletzung** zulasten des Anspruchstellers, eine **Verletzungshandlung** des Anspruchsgegners, eine zwischen diesen Merkmalen bestehende, **haftungsbegründende Kausalität**, die **Rechtswidrigkeit**, das **Verschulden** des Anspruchsgegners, das Vorliegen eines **Schadens** und die zwischen dem Schaden und der Rechtsgutverletzung bestehende **haftungsausfüllende Kausalität**. Unter Umständen kann sich ein Mitverschulden des Geschädigten nach § 254 BGB anspruchsmindernd auswirken.
- Besteht die Verletzungshandlung nicht in einem aktiven Tun, kommt es häufig auf das Bestehen einer „**Verkehrssicherungspflicht**“ an. Eine solche besteht insbesondere dann, wenn der Anspruchsgegner eine „Gefahrenquelle schafft oder unterhält, ohne die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern“.
- Eine weitere wichtige Anspruchsgrundlage ist **§ 823 Abs. 2 BGB**, der **Schadenersatz wegen der Verletzung eines Schutzgesetzes**, also einer Ge- oder Verbotsnorm mit individualschützendem Charakter, gewährt. Hierunter fallen u.a. Normen des Strafrechts, was gerade bei reinen Vermögensschäden z.B. wegen Betrugs oder Untreue relevant wird.
- **§ 826 BGB** regelt **Schadenersatzansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung**. Die Norm ist als Ausnahme- und Auffangtatbestand nur selten einschlägig, gewinnt aber dann Bedeutung, wenn jemand vorsätzlich sittenwidrig einer anderen Person einen Vermögensschaden zufügt.